



मानव एवं बाल दुर्व्यापार से सम्बंधित प्रश्नोत्तरी

(सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों की क्षमतावर्धन हेतु)





आयुष मणि तिवारी भा.पु.से.
महानिरीक्षक



सीमांत मुख्यालय
सीमा सुरक्षा बल, दक्षिण बंगाल
न्यू टाउन, राजारहाट
कोलकाता-700161
दिनांक 05.04.2023

सन्देश

दक्षिण बंगाल फ्रंटियर का सीमावर्ती इलाका विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों एवं विषमताओं के कारण काफी संवेदनशील है। विभिन्न कठिनाइयों से रोजाना रुबरु होने के बावजूद जवानों के निरंतर प्रयास व कर्तव्यपरायणता की वजह से देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। भारत-बांग्लादेश सीमा पर अन्य अपराधों के अतिरिक्त मानव दुर्व्यापार के मामले भी संज्ञान में आये हैं। अतः मानव दुर्व्यापार की रोकथाम हेतु दक्षिण बंगाल सीमांत के अंतर्गत अगस्त, 2021 में सात एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिटों का गठन किया गया जो कि वर्तमान में मानव/ बाल दुर्व्यापार से संबंधित अपराध के रोकथाम के लिए सहायनीय काम कर रही हैं। एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट के अठन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में सजगता के साथ नजर रखते हुए ऐसी घटनाओं को ससमय चिन्हित करना है जो मानव दुर्व्यापार या उसकी संभावित परिस्थितियों में हैं। इसके साथ ही उचित कदम उठाते हुए उन्हें सुरक्षित परिवेश में लेते हुए उनके संरक्षण से जुड़े अन्य हितधारकों से समन्वय स्थापित कर, पुनर्स्थापन में सहयोग प्रदान करना है। इसके साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के निकट अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित समुदायों में बच्चों एवं महिलाओं को मानव दुर्व्यापार या उसकी संभावित परिस्थितियों के बारे में अन्य हित धारकों के सहयोग से जन जागरूकता संबंधी क्रियाकलाप आयोजित करना है।

2. प्लान इंडिया एनजीओ द्वारा प्रकाशित इस पुस्तिका के माध्यम से संस्था ने बाल विवाह, बाल तस्करी, मानव तस्करी और साइबर अपराधों से देशवासियों को जागरूक करने का अत्यंत सहायनीय प्रयास किया है। इस पुस्तिका का उद्देश्य सीमा सुरक्षा बल के भारत- बांग्लादेश सीमा पर तैनात कार्मिकों को इस संदर्भ में प्रशिक्षण देकर उन्हें संसाधित व्यक्ति के रूप में विकसित करना तथा मानव तस्करी या दुर्व्यापार से जुड़े कानूनों की जानकारी एवं किशोर न्याय अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों से अवगत कराना है। ताकि भविष्य में उनकी कार्यशैली में और निरन्तर आए।

3. मैं प्लान इंडिया संस्था द्वारा उठाए गए इस सहायनीय कदम के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही इस संस्था के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए संस्था के मानव तस्करी के विरोध में इसी प्रकार से गतिमान रहते हुए नए आयाम स्थापित करने की कामना करता हूं।

जय हिन्द

शुभकामनाओं सहित,

05/04/23
आयुष मणि तिवारी भा.पु.से.
महानिरीक्षक

प्रश्न 1. बाल दुर्व्यापार/मानव दुर्व्यापार क्या है?

उत्तर. अपराध विधि कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 370 में भी बदलाव किये गये हैं। यह धारा मानव दुर्व्यापार (ह्यूमन ट्रेफिकिंग) की एक स्पष्ट परिभाषा प्रस्तुत करती है, जिसके अनुसार मानव दुर्व्यापार के तीन प्रमुख घटक हैं —प्रथम “इरादा या उद्देश्य” (Intention or purpose), द्वितीय “तरीका” (Modus operandi) और तृतीय “कार्य” (Action).

कार्य + तरीका + इरादा या उद्देश्य
(Action) (Modus operandi) (Intention or purpose)

कार्य — यहाँ कार्य का अभिप्राय निम्नलिखित में से कोई एक या एक से अधिक कृत्यों का शामिल होना है, जिसमें बच्चे या व्यक्ति को—

- (क) भर्ती करना,
- (ख) परिवहन करना,
- (ग) आश्रय देना,
- (घ) अन्तरण करना (ट्रांसफर)
- (ङ) प्राप्त करना

तरीका— यहाँ तरीके का अभिप्राय निम्नलिखित में से कोई एक या एक से अधिक कृत्यों का शामिल होना है —

- (क) धमकियों का प्रयोग करके
- (ख) बल का प्रयोग करके
- (ग) अपहरण करके
- (घ) कपट या धूर्तता करके
- (ङ) शक्ति के दुरुपयोग द्वारा
- (च) उत्प्रेरण द्वारा

इरादा या उद्देश्य— मानव दुर्व्यापार का उद्देश्य विभिन्न तरीकों से शोषण करना है। निम्नलिखित कृत्यों में से कोई एक या उनमें से कई उद्देश्यों के दृष्टिगत शोषण किया जा सकता है—

- (क) शारीरिक शोषण,
- (ख) व्यवसायिक यौन शोषण,
- (ग) जबरिया मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, अंगों का प्रत्यावर्तन या
- (घ) दासता एवं दासता जैसी अन्य गतिविधियां

किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को शोषण के उद्देश्य से धमकी देकर, बल का प्रयोग करके, झांसा देकर, प्रलोभन देकर, कपट या धूर्तता करके अथवा शक्ति का दुरुपयोग द्वारा भर्ती करना, परिवहन करना, आश्रय देना, प्राप्त करना या उसका अंतरण करना, मानव दुर्व्यापार कहलाता है।

प्रश्न 2. मानव/बाल दुर्व्यापार में शोषण से क्या अभिप्राय है?

उत्तर. शोषण का अर्थ, किसी भी प्रकार से एक व्यक्ति को क्षति पहुँचाना है, जिसमें शारीरिक शोषण का कोई कृत्य अथवा यौन शोषण का कोई रूप अथवा बंधुआ/दासता या दासता के समान व्यवहार अथवा शारीरिक अंगों को निकालना व बेचना आदि जैसे कृत्य सम्मिलित हैं।

प्रश्न 3. मानव तस्करी एवं मानव दुर्व्यापार में क्या अंतर है?

उत्तर. मानव तस्करी एवं मानव दुर्व्यापार में अंतर को निम्नलिखित आधार पर किया जा सकता है –

	सहमति (Consent)	शोषण (Exploitation)	पारदेशीय (Transnational)
मानव तस्करी Human smuggling	प्रवासियों की तस्करी आमतौर पर उनके जोखिमपूर्ण एवं कठिन परिस्थितियों में होने के दौरान उनकी सहमति से की जाती है।	मानव तस्करी का अंत प्रवासी के अपने गंतव्य तक पहुँच जाने पर खत्म हो जाता है।	मानव तस्करी हमेशा एक देश से दूसरे देश में होती है

मानव दुर्व्यापार Human trafficking	मानव दुर्व्यापार अधिकतर बिना सहमति के या फिर झूठ बोलकर, लालच देकर, धमकी देकर ली गई सहमति से होता है। इस तरह की सहमति की कानूनन वैधता नहीं होती है।	मानव दुर्व्यापार के पीड़ित हुए लोगों का शोषण निरन्तर चलता रहता है। ट्रैफिकर लगातार उससे लाभ कमाने की कोशिश करता रहता है।	मानव दुर्व्यापार के लिए जरूरी नहीं है कि पीड़ित को एक देश से दूसरे देश में ही ले जाया जाये, उसे अपने जिले से दूसरे जिले या राज्य या अथवा महानगरों में भी ले जाया जा सकता है।
--	--	--	--

प्रश्न 4. आईपीसी की धारा 370 के अन्तर्गत मानव दुर्व्यापार के लिए किस प्रकार की सजा का प्रावधान है ?

उत्तर. आईपीसी की धारा 370 के अनुसार, मानव दुर्व्यापार के मामलों में निम्नलिखित सजा का प्रावधान है



- **व्यक्ति का दुर्व्यापार करना।**

सजा—दण्ड के रूप में, 7 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माना।

- **एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार करना।**

सजा— दण्ड के रूप में, 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास एवं जुर्माना।

- **अवयस्क का दुर्व्यापार करना।**

सजा— दण्ड के रूप में, 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास एवं जुर्माना।

- **एक से अधिक अवयस्क का दुर्व्यापार करना।**

सजा— दण्ड के रूप में, 14 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास एवं जुर्माना।

- **एक बार से अधिक अवयस्क का दुर्व्यापार के अपराध का दोषसिद्ध व्यक्ति।**

सजा— दण्ड के रूप में, आजीवन कारावास एवं जुर्माना।

- **अवयस्क के दुर्व्यापार में संलिप्त लोकसेवक या पुलिस अधिकारी।**

सजा— दण्ड के रूप में, आजीवन कारावास एवं जुर्माना।

मानव दुर्व्यापार, एक गैर जमानती और संज्ञेय श्रेणी में आने वाला अपराध है

प्रश्न 5. देश में मानव दुर्व्यापार और मानव तस्करी को रोकने के लिए मुख्य रूप से कौन से संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान हैं ?

1. भारतीय संविधान की धारा 23(1) के अंतर्गत मानव तस्करी को प्रतिबंधित किया गया है।
2. The Immoral Trafficking Prevention Act, 1956 मानव तस्करी की रोकथाम एवं दण्ड के लिए एक प्रमुख कानूनी उपकरण है।
3. भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत, अपराध विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 के माध्यम से जोड़ी गई धारा 370 ए, जिसमें मानव एवं बाल दुर्व्यापार की रोकथाम एवं इससे संबंधित शोषण से बचाव के लिए प्रावधान किये गए हैं।
4. पाक्सो एक्ट, 2012 के अंतर्गत भी बच्चों के लैंगिक शोषण से बचाव, पुर्नस्थापन, कानूनी एवं मनोसामाजिक सहायता इत्यादि के लिए प्रावधान किये गए हैं इसके अंतर्गत विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी हितधारकों से अपेक्षित भूमिकाओं तथा दोषियों के लिए दण्ड का प्रावधान निहित है।
5. उपरोक्त के साथ-साथ कई अन्य ऐसे कानून जैसे – बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994, बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 372 एवं 373 जो लड़कियों को वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से खरीदने एवं बेचने से सम्बंधित भी है। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा मानव दुर्व्यापार पर एक नए संशोधित कानून को लाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न 6. किस उम्र से कम के व्यक्ति को बच्चा कहा जाता है ?

उत्तर. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(12) एवं लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 2 (घ) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसने, 18 साल की उम्र पूरी नहीं की, वह बच्चा है।

प्रश्न 7. यदि कोई व्यक्ति किसी को उसकी मर्जी से लेकर जाता है व उसको बेचता है या बंधुआ बनाकर रखता है, तो क्या वह मानव दुर्व्यापार के अपराध में गिना जायेगा ?

उत्तर. मानव दुर्व्यापार के अपराध में पीड़ित की सहमति कोई मायने नहीं रखती है। किन्ही परिस्थितियों में यदि सहमति दी भी गई हो, तो वह मानव दुर्व्यापार के लिए प्रयुक्त होने वाले किसी भी माध्यम की दशा में अमान्य हो जाती है।

प्रयुक्त होने वाले किसी भी माध्यम की दशा में अमान्य हो जाती है।

प्रश्न 8. एक बच्चा जो मानव दुर्व्यापार से पीड़ित है, किस श्रेणी में रखा जाएगा?

उत्तर. कोई भी बच्चा, जो मानव दुर्व्यापार का शिकार बना है या उसके जैसी परिस्थितियों में आने की संभावना है, या मानव दुर्व्यापार का पीड़ित हो सकता है, उसे किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(14) के अनुसार देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा माना जायेगा।

प्रश्न 9. बाल दुर्व्यापार के प्रमुख कारण क्या हैं?

उत्तर. बाल दुर्व्यापार के कारणों को समझने के लिए, इसे दो तरह से देखा जा सकता है जिसमें एक है पुश फैक्टर व दूसरा है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर— ऐसे कारक होते हैं, जो व्यक्ति को उसके भौगोलिक स्थान से अन्य जगह पर जाने के लिए बाध्य करते हैं। इसके अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि, गरीबी, अशिक्षा, जेन्डर भेदभाव, प्राकृतिक आपदायें, असुरक्षित प्रवास, नई टेक्नालाजी, जोखिम की अवस्था में बच्चे (अनाथ, बेसहारा, घर से भागे हुए, गुमशुदा आदि) आदि कारण आते हैं। वहीं पुल फैक्टर — ऐसे कारक होते हैं जो व्यक्ति को उसके भौगोलिक स्थान से अन्य जगह पर आने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अंतर्गत पोर्नोग्राफी, सेक्स व्यापार, अंगों का व्यापार, बाल मजदूरी, सस्ता श्रम आदि आता है। बाल दुर्व्यापार एक डिमांड—सप्लाई का ताना-बाना है।

प्रश्न 10. बच्चों एवं महिलाओं के दुर्व्यापार की रोकथाम की जिम्मेदारी क्या सिर्फ सरकार एवं पुलिस की है ?

उत्तर. बच्चों एवं महिलाओं के दुर्व्यापार की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस एवं सरकार की ही नहीं है; बल्कि समुदाय एवं इसमें रहने वाले विभिन्न हितधारक भी समान रूप से इसकी रोकथाम में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

प्रश्न 11. मानव दुर्व्यापार की रोकथाम के लिए समुदाय स्तर पर कौन से हितधारक (स्टेकहोल्डर्स) हो सकते हैं ?

उत्तर. ग्राम पंचायत, ग्राम संसद, ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति, बाल समूह, किशोरी समूह, युवा समूह, महिला समूह, स्थानीय पुलिस स्टेशन, सशस्त्र सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल, मानव दुर्व्यापार से मुक्त एवं पुर्नवासित बच्चे, लड़कियां एवं महिलाएं, पैरा लीगल वॉलंटियर आदि। ये सभी मिलकर आपसी समन्वय के माध्यम से समुदाय स्तर पर सुरक्षा तंत्र बना सकते हैं।

प्रश्न 12. बाल दुर्व्यापार को रोकने के क्या उपाय या तरीके हैं?

उत्तर. बाल दुर्व्यापार को रोकने के लिए निम्न उपायों को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

1. बालिकाओं एवं बच्चों की शिक्षा व युवाओं के रोजगार पर बल देना ।
2. समाज-आधारित (जेण्डर) भूमिकाओं से जुड़े भेदभाव सहित अन्य सामाजिक कुरीतियों व अंधविश्वासों को समाप्त करना ।
3. जनमानस में बाल दुर्व्यापार व उससे होने वाले खतरों के लिए जागरूकता ।
4. मानव/बाल दुर्व्यापार से जुड़े एवं मुक्त हुए पीड़ितों का पुर्नवास व उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना ।
5. समुदाय आधारित सुरक्षा तंत्र विकसित कर के ।
6. गैर सरकारी व सरकारी हितधारकों विशेषकर स्थानिय पुलिस, एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट, विषेय किशोर पुलिस ईकाई, जिला बाल संरक्षण ईकाई, सीमा पर कार्यरत पुलिस ईकाई, सशस्त्र सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य हित धारकों का इस विषय पर अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण प्रदान कर ।
7. सुदृढ़ कानूनी व्यवस्था, उपयुक्त विधिक प्रावधान व उसका धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर ।

प्रमुख हितधारक एवं उनके दायित्व
(Key stakeholders & their responsibilities)

क्र. सं.	प्रमुख हितधारक	कार्य एवं दायित्व
01	सषस्त्र सीमा बल / सीमा सुरक्षा बल	• अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में सजगता के साथ नजर रखते हुए, ऐसे बच्चों को ससमय चिन्हित करना, जो मानव दुर्व्या पार या उसकी संभावित परिस्थितियों में हैं। इसके साथ ही उचित कदम उठाते हुए उन्हें सुरक्षित परिवेश में लेते हुए, बाल संरक्षण से जुड़े अन्य हितधारकों से समन्वय स्थापित कर, उनके पुर्नस्थापन में सहयोग प्रदान करना। • अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सन्निकट अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित समुदायों में बच्चों एवं महिलाओं को मानव दुर्व्यापार या उसकी संभावित परिस्थितियों के बारे में अन्य हितधारकों के सहयोग से जन जागरूकता संबंधी क्रियाकलाप आयोजित करना।
02	जिला बाल संरक्षण इकाई	• संबंधित जनपद में देखभाल की आवश्यकता एवं कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों को समुचित संरक्षण एवं सुविधायें प्रदान करने के लिए नोडल इकाई के रूप में कार्य करना। • जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में रह रहे बच्चों का समय समय पर चिन्हित कर आवश्यकतानुसार उन्हें रेस्क्यू काउंसलिंग, व पुर्नवास हेतु समुचित सुविधायें उपलब्ध कराना। • बच्चों के पुर्नवास हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय व बच्चों को आवश्यक सुविधायें या योजनाओं से लाभ पहुँचाना। • पाक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों में पीड़ित बच्चे को आवश्यक "सहायक व्यक्ति" (Support Person) उपलब्ध करवाना।

03	बाल कल्याण समिति	• देखरेख एवं संरक्षण की स्थिति वाले बच्चों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु इस समिति के समक्ष उन्हें प्रस्तुत किया जाना। • ऐसे बच्चों की देखभाल, सुरक्षा व संरक्षण तथा पुर्नवासन हेतु समिति द्वारा उनके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना। • किसी भी व्यक्ति के द्वारा देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। • बाल कल्याण समिति देश के प्रत्येक जनपद में कार्यरत है एवं आवश्यकता पड़ने पर समिति के सदस्यों का सदैव उपलब्धता बनी रहती है।
04	चाइल्ड लाइन, 1098	• किसी भी जोखिम या संभावित जोखिमपूर्ण परिस्थिति में रह रहे, बच्चे या बच्चों की सहायता हेतु चाइल्ड लाइन (1098) 24 घंटे संचालित आकस्मिक सहायता नम्बर के रूप में कार्यरत। • बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर बच्चों का पुनर्वास सुनिश्चित करना। • रेस्क्यू, काउंसलिंग, शेल्टर एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए संबंधित बच्चे या बच्चों को उपयुक्त प्रावधानिक संस्थाओं के साथ जोड़ने में मदद करना।
05	विशेष किशोर पुलिस इकाई	• किसी भी देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले एवं विधि विरुद्ध कार्यों में लिप्त बच्चों के साथ कानूनी प्रक्रिया के दौरान आवश्यक समन्वय एवं सहयोग प्रदान करना। • बच्चों के रेस्क्यू, रेफरल एवं आवश्यक सेवाओं के समन्वय हेतु बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड एवं जिला बाल संरक्षण इकाई एवं स्थानीय पुलिस थाना से संपर्क स्थापित कर बच्चों के पुर्नवासन के लिए कार्य करना।

06	एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट	- मानव दुर्व्यापार की रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर गठित इकाई जो कि वर्तमान में इस अपराध के रोकथाम के लिए थाने के रूप में कार्य करती है। - बच्चों एवं महिलाओं के दुर्व्यापार से पीड़ित होने की अवस्था में उनके रेस्क्यू, कानूनी प्रक्रिया व पुनर्वास हेतु आवश्यक समन्वयन करना। - मानव दुर्व्यापार विषय पर जन जागरूकता हेतु अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित कर क्रियाकलाप आयोजित करना।
07	महिला शक्ति केन्द्र / वन स्टाप सेन्टर	जनपद स्तर पर स्थापित एक ही छत के नीचे महिलाओं व बालिकाओं को आकस्मिक शेल्टर, मेडिकल, विधिक व पुनर्वास सेवायें उपलब्ध करवाने का कार्य करती है।
08	किषोर न्याय बोर्ड	- विधि विरुद्ध कार्यों में लिप्त बच्चों के मामले में आवश्यक निर्णय, जांच एवं उनके पुनर्वासन हेतु यथा आवश्यक कार्यवाही करना। - विधि विरुद्ध कार्यों में लिप्त बच्चों को आवश्यक कानूनी सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से समन्वय स्थापित करना।
09	चिल्ड्रन होम (बाल गृह)	बच्चों को स्थायी अथवा नियत समय हेतु शेल्टर के साथ भोजन, कपड़े, शिक्षा व व्यवसायिक शिक्षा के प्रावधान करना।
10	स्वयंसेवी संस्थायें	- बच्चों के प्रकरणों में आवश्यकतानुसार उनकी देखभाल, संरक्षण समुचित विकास एवं पुर्नस्थापन के लिए सहयोग प्रदान करना। - रेस्क्यू की स्थिति में आवश्यकतानुसार तात्कालिक परामर्श सेवायें उपलब्ध कराना। - संबंधित जनपद में जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड लाइन, बाल कल्याण समिति, विशेष किषोर पुलिस इकाई, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट एवं अन्य हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित कर समुचित सेवाओं का प्रबंधन एवं बाल संरक्षण तंत्र का सुदृढ़ीकरण

मानव दुर्व्यापार से जुड़े मिथक एवं तथ्य

1. मिथक— अधिकांश मामलों में पीड़ित को दुष्परिणाम का पता होता है एवं वह अपनी इच्छा/मर्जी से इसका हिस्सा बनते हैं।

तथ्य:— वास्तविकता यह है कि, मानव दुर्व्यापार एक अपराध है एवं पीड़ित अपनी मर्जी से इसे नहीं चुनते। बल्कि झूठ बोलकर, झांसा देकर या प्रलोभन देकर दलाल या रिश्तेदार बच्चे/महिला/व्यक्ति को मानव दुर्व्यापार का शिकार बनाते हैं।

2. मिथक— महिलाओं एवं लड़कियों का दुर्व्यापार सिर्फ वेश्यावृत्ति के लिए किया जाता है।

तथ्य:— मानव दुर्व्यापार वेश्यावृत्ति एवं यौन शोषण के लिए तो होता ही है, पर जबरिया मजदूरी करवाने, घरेलु मजदूरी और बाल मजदूरी के लिए, अंगों की खरीद फरोख्त एवं बाल विवाह के लिए भी लड़कियों एवं महिलाओं का दुर्व्यापार किया जाता है।

3. मिथक— ट्रैफिकर हमेशा पुरुष ही होते हैं।

तथ्य:— सिर्फ पुरुष ही नहीं, अनेकों मामलों में महिलाएं भी सक्रिय रूप से बच्चों, लड़कियों एवं महिलाओं का दुर्व्यापार करती हैं।

4. मिथक— मानव दुर्व्यापार हमेशा भौतिक रूप में ही होता है।

तथ्य:— अधिकांश मामलों में ट्रैफिकर भौतिक रूप में बच्चों, लड़कियों, महिलाओं को दुर्व्यापार का शिकार बनाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से दूर रहकर भी ट्रैफिकर उन्हें झांसा, झूठ एवं बहलावे के द्वारा उनका दुर्व्यापार कर रहे हैं।

5. मिथक— एक बार मानव दुर्व्यापार का शिकार हो जाने के बाद बच्चे, लड़कियों एवं महिलाओं के जीवन में बेहतर की आशा नहीं होती है।

तथ्य:— यह सत्य नहीं है। देश एवं विदेश में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहाँ पर एक प्रभावी पुनर्स्थापन योजना के माध्यम से मानव दुर्व्यापार की पीड़ित महिला एवं बच्चे को उसके जीवन में पुनः व्यवस्थित होने में मदद मिली है। यह प्रक्रिया जटिल जरूर प्रतीत होती है, पर असंभव नहीं है।

6. मिथक— मानव दुर्व्यापार एक बड़ा मुद्दा है, और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता/सकती हूँ।

तथ्यः— मानव दुर्व्यापार एक विश्वव्यापी समस्या है किन्तु हम सभी का उद्देश्य एवं प्रयास यह हो कि हम इसे रोकने के लिए अपने सामाजिक एवं आधिकारिक दायित्व का सही से निर्वाह करें। हमारे लिए हर एक बच्चा, लड़की एवं महिला जो इस अपराध से पीड़ित है उसका जीवन महत्वपूर्ण है तथा उसे बचाकर एवं उनके पुर्नस्थापन में सहयोग देकर, हम इस अपराध के नियंत्रण में भागीदारी दें।

7. मिथक— बाल एवं महिला दुर्व्यापार सिर्फ अपरिचित व्यक्तियों द्वारा ही होता है।

तथ्यः— उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, बहुत सारे मामलों में यह पाया गया है कि बच्चों एवं महिलाओं का दुर्व्यापार परिचित एवं नजदीकी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ट्रैफिकर पहले ऐसे बच्चों और महिलाओं से जान-पहचान बढ़ाते हैं फिर उस विश्वास का फायदा उठाकर, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं।

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा जारी “क्राइम इन इंडिया 2021” रिपोर्ट के अनुसार बाल दुर्व्यापार से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ें एवं तथ्य

- वर्ष 2021 में गत वर्ष 2020 की तुलना में बच्चों के प्रति अपराध की दर में 16.2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। वर्ष 2020 में बच्चों के प्रति हुई अपराधों की कुल संख्या 1,28,531 थी जोकि वर्ष 2021 में बढ़कर 1,49,404 हो गई।
- वर्ष 2021 में बच्चों की गुमशुदगी की संख्या 77,535 को अगर पूर्व वर्ष 2020 में गुमशुदा हुए और नहीं मिले बच्चों के साथ जोड़े, तो यह संख्या 1,21,351 तक पहुँच जाती है।
- वर्ष 2021 में मानव दुर्व्यापार के कुल दर्ज मामलों की संख्या 2189 थी जो वर्ष 2020 में दर्ज 1714 मामलों से 27.7 प्रतिशत ज्यादा थी। वर्ष 2021 में मानव दुर्व्यापार का शिकार बने 6533 लोगों में से 2877 बच्चे थे।
- रिपोर्ट में दर्ज आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रतिदिन देश में 9 बच्चे दुर्व्यापार का शिकार हुए।
- मानव दुर्व्यापार के मामले जो इस रिपोर्ट में प्रदर्शित हैं, ये वही मामले हैं जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा दर्ज किये गए हैं।

मानव दुर्व्यापार से सम्बन्धित महत्वपूर्ण अधिनियम, प्रावधानित धाराएं एवं सजा

धारा	विवरण	सजा
भारतीय दंड संहिता, 1860		
धारा 370 (2)	मानव दुर्व्यापार	7-10 वर्ष का कारावास और जुर्माना
धारा 370 (3)	एक से ज्यादा व्यक्तियों का दुर्व्यापार	10 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना
धारा 370 (4)	नाबालिग का दुर्व्यापार	10 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना
धारा 370 (5)	एक ही समय में एक से ज्यादा नाबालिग का दुर्व्यापार	14 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना
धारा 370 (6)	नाबालिग के दुर्व्यापार के लिए एक से ज्यादा बार दोषसिद्धि	आजीवन कारावास और जुर्माना
धारा 370 (7)	दुर्व्यापार में किसी सरकारी नौकर या पुलिस अधिकारी का शामिल होना	आजीवन कारावास और जुर्माना
धारा 370 ए (1)	दुर्व्यापार किए गये बच्चे का शोषण	5-7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
धारा 370 ए (2)	दुर्व्यापार किए गये व्यक्ति का शोषण	3-5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
धारा 371	गुलामों की तरह व्यवहार	10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक और जुर्माना
धारा 374	गैर कानूनी बाध्यकारी श्रम	1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों

धारा 366	विवाह आदि को करने को विवश करने के लिये किसी स्त्री को व्यपहृत करना या उत्प्रेरित करना ।	10 वर्ष तक कारावास, और जुर्माना
धारा 366 ए	नाबालिग लड़की का उपापन (Procurator of minor girl)	10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना
धारा 366 बी	विदेश से लड़की का आयात करना ।	10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना
धारा 363 ए	भीख मांगने के लिये नाबालिग का व्यवहरण या विकलांगीकरण ।	10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना
धारा 363	व्यपहरण का दण्ड	07 वर्ष तक कारावास व जुर्माना
धारा 310 / 311	शिशु चोरी (child stealing) का अपराध ।	आजीवन कारावास व जुर्माना
धारा 372	वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजनो के लिए नाबालिग को बेचना ।	10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना
धारा 373	वेश्यावृत्ति के प्रयोजनो के लिए नाबालिग को खरीदना आदि ।	10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना
बन्धुआ श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976		
धारा 16	जो कोई मनुष्य बंधुआ मजदूरी के लिए किसी को बाध्य करे	3 वर्ष तक कारावास और 2,000 रुपये तक जुर्माना
धारा 17	जो कोई भी बंधुआ ऋण का अग्रिम दे	3 वर्ष तक कारावास और 2,000 रुपये तक जुर्माना
धारा 18	जो कोई बंधुआ मजदूरी व्यवस्था के तहत काम करने के लिए किसी पर किसी प्रथा, परम्परा, अनुबंध या समझौते को लादता हो	3 वर्ष तक कारावास और 2,000 रुपये तक जुर्माना

धारा 19	जो कोई बंधुआ मजदूर को उसकी सम्पत्ति वापस न देता हो	1 वर्ष तक कारावास और /या 1,000 रुपये तक जुर्माना
धारा 20	अपराध के लिए उकसाना	अपराध के अनुरूप

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

धारा 3 (1) (अप)	एससी/एसटी सदस्य को 'बेगारी' या बंधुआ मजदूरी के किसी भी रूप के तहत काम करने के मजबूर करना या प्रलोभन देना	6 महीने से 5 वर्ष तक कारावास और जुर्माना
-----------------	--	--

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015

धारा 76	भीख मांगने के लिये बच्चों को काम पर रखना	5 वर्ष तक कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना
धारा 76	भीख मांगने के लिये बच्चे के अंग-विच्छेद करना या अपाहिज बनाना	7-10 वर्ष तक कारावास और 5 लाख रुपये का जुर्माना
धारा 77	शराब या ड्रग्स (नशीले पदार्थ) देना	7 वर्ष तक कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना
धारा 78	शराब या ड्रग्स (नशीले पदार्थ) की तस्करी करना	7 वर्ष कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना
धारा 79	बंधनों में बच्चे से काम कराना	5 वर्ष तक कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना
धारा 81	किसी भी उद्देश्य के लिए बच्चों को खरीदना या बेचना	5 वर्ष तक कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना

बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986

धारा 3 / 14	किसी भी व्यवसाय/उद्योग/इकाई में बच्चे (14 वर्ष से कम) से काम कराना	6 महीने से 2 वर्ष कारावास या 20 हजार से 50 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों
धारा 3 / 14	निषिद्ध प्रक्रिया या उद्योग में बच्चे अथवा किशोर (18 वर्ष से कम) से काम कराना	6 महीने से 2 वर्ष कारावास या 20 हजार से 50 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956

धारा 3	वेश्यालय को चलाना एवं उसके प्रबन्धन का दण्ड।	प्रथम बार—कम से कम 1 वर्ष से 2 वर्ष तक कारावास व 2 हजार रुपये तक जुर्माना एक से अधिक बार— 2 वर्ष से 5 वर्ष तक कारावास व 2 हजार रुपये जुर्माना
धारा 4	वेश्यावृत्ति से अर्जित धन से जीवन निर्वाह करने का दण्ड।	2 वर्ष तक कारावास व जुर्माना, व बच्चों के साथ अपराध में 7 वर्ष से 10 वर्ष तक सजा व जुर्माना
धारा 5	वेश्यावृत्ति के लिए खरीदने, बेचने एवं उकसाने के लिये दण्ड।	3 से 7 वर्ष तक कारावास व 2 हजार रुपये जुर्माना, बच्चों के साथ अपराध में 7 वर्ष से आजीवन कारावास व जुर्माना
धारा 6	वेश्यालय में जबरदस्ती रोकने का दण्ड।	7 वर्ष से आजीवन कारावास व जुर्माना
धारा 7	लोकस्थान में वेश्यावृत्ति करने या करवाने का दण्ड।	7 वर्ष से आजीवन कारावास व जुर्माना

धारा 9	जो कोई किसी अन्य की सहायता किसी को वेश्यावृत्ति करवाने के लिए विलुप्त करने में सहायता करता है, का दण्ड।	10 वर्ष तक कारावास व जुर्माना
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पाक्सो) अधिनियम 2012		
धारा 3/4	प्रवेशन लैंगिक हमला	कम से कम 7 वर्ष कारावास जिसे आजीवन कारावास और जुर्माने तक बढ़ाया जा सकता है
धारा 5/6	गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला	कम से कम 10 वर्ष, जिसे आजीवन कारावास और जुर्माने तक बढ़ाया जा सकता है
धारा 7/8	लैंगिक हमला	कम से कम 3 वर्ष कारावास जिसे 5 वर्ष और जुर्माने तक बढ़ाया जा सकता है
धारा 9/10	गुरुत्तर लैंगिक हमला	कम से कम 5 वर्ष कारावास जिसे 7 वर्ष और जुर्माने तक बढ़ाया जा सकता है
धारा 11/1	लैंगिक उत्पीड़न	3 वर्ष कारावास और जुर्माना
धारा 13/14	अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चे का उपयोग	5 वर्ष कारावास और जुर्माना तथा अनुवर्ती दोष सिद्ध होने पर 7 वर्ष कारावास और जुर्माना

Notes

[illegible]

Notes

[illegible]

Notes

[illegible]

प्लान इंडिया

प्लान इंडिया राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत एक स्वयंसेवी संस्था है जो बच्चों खासकर लड़कियों किशोरियों, और युवाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने व उनके सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध है। वर्ष 1979 से, प्लान इंडिया द्वारा सरकारी एवं गैर सरकारी हितधारकों के साथ समन्वयन द्वारा लाखों बच्चों और युवाओं को सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुँच को सुनिश्चित करते हुए, एक स्वस्थ वातावरण, आजीविका के अवसरों और उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भागीदारी के लिए सक्षम बनाकर उनके जीवन में सुधार किया है। वर्तमान में, प्लान इंडिया, देश के 27 राज्यों के 5500 समुदायों व गाँवों में 19 लाख से अधिक बच्चों के साथ कार्य कर रहा है, जिनमें 10 लाख लड़कियाँ हैं।

प्रोटेक्ट प्रोजेक्ट

प्लान इंडिया, वर्तमान में, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के 6 जनपदों क्रमशः सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, नादिया एवं मुर्शिदाबाद में प्रोटेक्ट नामक प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन कर रहा है। यह प्रोजेक्ट नेपाल, बांग्लादेश एवं भारत के सीमावर्ती जिलों में बाल दुर्व्यापार (चाइल्ड ट्रैफिकिंग) को रोकने, जागरूकता फैलाने और समुदाय स्तर पर बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रावधानित विभिन्न तंत्रों को मजबूत करने पर केंद्रित है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत समुदाय आधारित बाल संरक्षण मॉडल को अपनाते हुए बच्चे को केंद्र में रखकर माता-पिता, अभिभावक, परिवार, समुदाय और समाज के स्तर पर उपलब्ध सुरक्षा तंत्र को जागरूक करने, उसकी क्षमता बढ़ा उसे मजबूती प्रदान करने करने का कार्य किया जा रहा है।

बाल संरक्षण एवं दुर्व्यापार की रोकथाम के लिए संस्था द्वारा विभिन्न सरकारी संस्थाओं जैसे पुलिस, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, सशस्त्र सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल, शिक्षा एवं पंचायती राज इत्यादि के समन्वयन से राज्य स्तर से लेकर जनपद, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं।

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर

पुलिस –112

महिला हेल्पलाइन –181

मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं—14416

चाइल्डलाइन –1098

रेलवे सुरक्षा बल— 182

साइबर क्राइम— 1930



www.planindia.org

